공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2024 - 259 호 2024. 7. 11.

사 건 번 호 2022서제1405

사 건 명 대성무역의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 강○○(대성무역 대표)
경기 수원시 영통구 삼성로 274, 209호, 212호, 215호
대리인 변호사 박○○

심의종결일 2024. 6. 14.

주 문

1. 피심인은 수급사업자 주식회사 ○○○○○○○에게 의류 제조를 위탁하면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행령 제3조에서 규정하는 사항을 기재하지 아니한 서면을 발급한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 수급사업자 주식회사 ○○○○○○○에게 의류 제조를 위탁한 후 목적물을 수령한 날부터 10일 이내에 검사결과를 서면으로 통지하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 수급사업자 주식회사 ○○○○○○○에게 의류 제조를 위탁한 후 목적물 수령일부터 60일 이내에 하도급대금을 지급하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하

여서는 아니 된다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 362,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 적격성

1 피심인은 의류 제조·판매업을 영위하는 중소기업자로서 주식회사 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ[1]에게 의류 제조를 위탁한 자이고, 하도급계약 체결 직전 사업년도 연간매출액이 30억 원 이상이면서 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ의 매출액보다 많으므로, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」[2] 제2조 제2항 제2호의 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ는 의류 제조·판매업을 영위하는 중소기업자로서 피심인으로부터 의류 제조를 위탁받은 자이므로, 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당된다.

나. 당사자 일반현황

1) 이하 수급사업자의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.
2) 2021. 8. 17. 법률 제18434호로 개정되어 2022. 2. 18. 시행되기 전의 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.

3 당사자 일반현황은 아래 <표 1> 및 <표 2> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익
2020년	2,649	2,003	645	7,870	250
2021년	2,663	1,888	774	8,695	267
2022년	5,002	1,902	3,100	7,339	151

* 심사보고서 소갑 제1호증[3] 및 피심인 제출자료

<표 2> 수급사업자 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익
2020년	1,036	1,320	-284	3,383	-1,702
2021년	624	593	30	2,281	308
2022년	1,911	1,865	46	3,567	15

* 소갑 제2호증 및 NICE평가정보(www.nicebizline.com)

다. 피심인의 하도급거래 현황

4 피심인은 ① 2022. 1. 20. ② 2022. 3. 29. ③ 2022. 4. 28. 총 3차례에 걸쳐 ○○○○○○에게 '○○○○, ○○○○ 브랜드 의류(상의)'에 대한 제조를 위탁[4]하였다.

<표 3> 이 사건 제조위탁 내역

(단위 : 개, 원, 부가가치세 별도)

구분	품명	계약일	수량	계약금액	납기
1	PQ 카라 긴팔 티셔츠	2022. 1. 20.	58,000	367,550,000	3. 10. ~ 3. 21.
2	소로나[5] 기본 반팔 티셔츠	2022. 3. 29.	33,000	179,142,000	4. 5. ~ 4. 25.
3	소로나 4종 세트	2022. 4. 28.	28,000	165,991,000	5. 13. ~ 5. 27.
합계			119,000	712,683,000	

* 소갑 제3호증

3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.
4) 이하 '1차 계약', '2차 계약', '3차 계약'이라 한다.
5) 소로나 원단(옥수수에서 추출한 친환경 소재)으로 티셔츠를 제작하여 공급하는 내용의 계약을 체결하였다.

5 피심인은 ① 2022. 3. 10.부터 2022. 4. 8.까지 '1차 계약'의 목적물 56,750개를, ② 2022. 4. 5.부터 2022. 4. 27.까지 '2차 계약'의 목적물 33,216개를, ③ 2022. 6. 3.에 '3차 계약'의 목적물 28,636개 등 총 118,602개의 목적물을 ○○○○○○로부터 공급받은 후 입고마감 명세서를 2022. 4. 5., 2022. 5. 3., 2022. 6. 16.에 발급하였다.

<표 4> 위탁목적물 입고내역

(단위 : 개)

구분	품명	입고일	입고마감 명세서 발급일	입고수량	입고샘플수량	계
1	PQ 카라 긴팔 티셔츠	2022. 3. 10.	2022. 4. 5.	55,283	120	56,750
		2022. 4. 8.	2022. 5. 3.	1,347	-	
2	기본 반팔 티셔츠	2022. 4. 5.	2022. 5. 3.	7,296	33	33,216
		2022. 4. 15.		4,546		
		2022. 4. 27.		21,341		
3	소로나 4종 세트	2022. 6. 3.	2022. 6. 16.	28,556	80	28,636
합계				118,369	233	118,602[6]

* 소갑 제4호증

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 불완전 서면발급 행위

1) 인정사실 및 근거

6 피심인은 2022. 1. 20.부터 2022. 4. 28.까지 총 3회에 걸쳐 ○○○○○○에게 의류 제조를 위탁하면서 계약서를 발급하였으나, 해당 계약서에는 작업 중 문제가 발생할 경우 양 당사자가 합의하여 처리한다는 문구 외 검사의 방법 및 시기 등이 누

6) 이 사건 계약수량(119,000개)와 '입고 마감 명세서'상의 입고수량(118,602개)이 정확히 일치하지는 아니하나, 피심인은 의류 업계의 관행상 계약수량의 ±3% 내 오차는 흔히 발생하고 있으며 문제가 없다고 진술하였다(소갑 제7호증).

락되어 있다.[7]

<표 5> 1차 계약서(2022. 1. 20.)

개별 계약서

공급받는자 " 대성무역" 를 "갑"이라 하고 공급자 를 "을"이라 하여 다음과 같이 상품공급 계약을 체결한다.

1. 계 약 내 용 1180원/USD 적용

구분	브랜드	품목	수량	단위	단가		결재금액(VAT제외)	납기일	납품장소
1		S21 WK 7160	16,000	PCS	₩5,929	US$5.02	₩94,864,000	3/10 50%	㈜ 대성무역
2		S21 MK 7170	36,000	PCS	₩6,513	US$5.52	₩234,468,000	3/21 50%	물류센터
3		P21 WK 5160	2,000	PCS	₩5,981	US$5.07	₩11,962,000		
4		P21 MK 5170	4,000	PCS	₩6,564	US$5.56	₩26,256,000		
계			58,000				₩367,550,000		

2. 결재조건 : 입항 후 45일 이내 현금 지급한다.
단, 계약 금액의 10%는 선수금으로 계약서 작성후 즉시 지급한다
적용 환율은 1180원/USD 이며, 결재 당일 환율 변동폭이 ±20원을 초과하는 경우 실제 당일 환율로 적용한다

3. 납기지연 클레임

4. 작업 중 제반문제가 발생되면 쌍방이 합의하여 처리한다.

5. 납품 과부족은 계약수량의 ±5% 내는 사전협의 없이 납품진행 할 수 있으며, 초과분에 대해서는 사전 쌍방 협의에 의하여 처리하는 것으로 한다.

6. 본 계약서에 명시되지 않은 부분에 대해서는 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 관련법령의 제규정을 따른다.

본 계약서는 2부를 작성하고 "갑" , "을" 이 각기 서명 날인하여 1부씩 보관한다.

2022년 1월 20일

"갑"(공급받는자) "을" (공급자)

상 호: 대성무역 상 호: ㈜

주 소: 경기도 수원시 영통구 삼성로274, 209,212,215호 주 소:

대표이사: 강 대표이사:

* 소갑 제3호증

7 이와 같은 사실은 계약서 및 작업지시서(소갑 제3호증)를 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 관련 법규정

8 <별지> 기재와 같다.

7) 1차, 2차 및 3차 계약서에 기재된 내용이 모두 동일하여, '1차 계약서'의 내용만 발췌하였다.

나) 법리

9 하도급계약과 관련하여 서면은 당사자 간의 권리 · 의무관계를 명백히 하여 장래에 발생할 수 있는 분쟁을 사전에 예방하고, 실제로 분쟁이 발생한 경우, 계약내용의 해석에 중요한 지침이 된다는 점에서 중요한 역할을 한다.

10 이와 관련하여 법 제3조 제1항 및 제2항에 따르면, 제조위탁일 경우 원사업자는 수급사업자가 목적물 납품을 위한 작업을 시작하기 전에 같은 법 시행령[8] 제3조에서 규정하고 있는 법정기재사항이 포함된 서면을 수급사업자에게 교부하여야 하므로, 작업 시작 전 수급사업자에게 서면을 교부하지 아니하는 행위뿐만 아니라, 법정기재사항이 누락된 서면을 교부하는 행위 또한 불공정하도급거래행위에 해당된다.

3) 위법성 판단

11 피심인은 수급사업자인 ○○○○○○○에게 법정기재사항 중 검사의 방법 및 시기 등이 누락된 계약서 서면을 제공하였으므로, 이와 같은 피심인의 행위는 법 제3조 제1항에 위반된다.

나. 검사통지의무 위반행위

1) 인정사실 및 근거

12 피심인은 ○○○○○○○로부터 입고샘플을 수령한 후 입고샘플 컨펌서를 발급하였을 뿐, 목적물 수령일로부터 10일 이내에 검사 결과를 서면으로 통지하지 아니하였다.

<이하 표 삽입을 위한 여백>

8) 2022. 2. 15. 대통령령 제32443호로 개정되어 2022. 2. 18. 시행되기 전의 것을 말한다. 이하 '법 시행령'이라 한다.

<표 6> 입고샘플 컨펌서(발췌)

입고샘플CONFORM 532

품번	품명	날짜	WKS: 90

부위	제시spec	입어서 원	입어서 오
총길이(앞목측정)	65	65	
총길이(뒤목중심측정)			
어깨너비	40	39	-1
가슴둘레	49	49	
허리단면	49	46.5	-2.5
힙단단면	49	46.5	-2.5
소매길이	18.5	18.5	
소매통단면	19	19.5	+0.5
팔꿈치단면			
소매부리단면	15.5	15.5	
외측길이	22	22.5	+0.5
에리성단			
뒤너비	18	18.2	+0.2
에리높이	1.8	2.6	+0.6
유권이	7.5	7.4	-0.1
모자	36	37	+1
밑위심지퍼길이			
가슴주머니지퍼길이			
허리주머니지퍼길이			
주머니형태 (좌*우) (가로*세로)			

* 소갑 제5호증

13 이와 같은 사실은 입고샘플 컨펌서(소갑 제5호증)를 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 관련 법규정

14 <별지> 기재와 같다.

나) 법리

15 검사기준이 불명확하거나 일방적으로 결정될 경우, 목적물 완성 및 납품여부에 관한 분쟁이 발생할 수 있고, 하도급대금 지급의 기준시점이 불명확해짐으로써 하도급대금 지급시기를 확정할 수 없게 될 우려가 있어, 하도급법에서는 검사의 기준 및 방법에 관하여는 원칙적으로 원사업자 및 수급사업자가 협의하여 결정하도록 규정하고 있다.

16 따라서 검사기준·방법을 정하지 아니하거나 검사기준·방법을 정하였으나 그 내용이 불분명한 상황에서 원사업자가 통상의 기준보다 높은 검사기준을 적용하거나 일방적으로 정한 검사기준을 적용하는 등 정상적인 거래관행에 비추어 볼 때 공정·타당하지 아니한 검사기준·방법을 사용하여 검사결과 통지를 할 경우에는 검사결과의 통지의무 위반행위가 성립된다.

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법 여부

가) 위법성 판단

17 피심인은 목적물을 수령한 날부터 10일 이내에 검사 결과를 서면으로 통지하지 아니하였으므로, 이와 같은 피심인의 행위는 법 제9조 제2항에 위반된다.

나) 피심인 주장에 대한 판단

18 피심인은 입고샘플 컨펌서가 목적물에 대한 불합격 통지에 해당하고 또한 목적물의 외관검사만으로 쉽게 불량품을 선별할 수 없어 10일 이내에 검사를 완료할 수 없는 정당한 사유가 있다고 주장한다.

19 살피건대 양 당사자 간 계약서 등을 통해 합의된 검사 기준, 방법 및 시기 등이 없는 점, 입고샘플 컨펌서로는 목적물의 불합격 여부 및 수량 등을 확인할 수 없는 점, 입고샘플 수량이 전체 목적물 중 극히 일부에 불과(0.2%)한 점 등을 고려할 때 입고샘플 컨펌서는 검사 결과 서면통지에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.[9]

20 또한 피심인이 제조위탁한 목적물이 「하도급거래공정화지침」[10] Ⅱ. 8-1. 나.

9) 참고로 「부당한 위탁취소, 수령거부 및 반품행위에 대한 심사지침」 Ⅲ. 2. 다.(공정거래위원회예규 제332호)에서 검사기준·방법을 정하지 아니하거나 검사기준·방법을 정하였으나 그 내용이 불분명한 상황에서 일방적으로 정한 검사기준을 적용하여 목적물 등을 불합격으로 판정하는 행위를 부당행위로 규정하고 있다.

10) 2023. 2. 9. 공정거래위원회예규 제421호로 개정되어 2023. 2. 9. 시행되기 전의 것을 말한다.

에서 규정하는 '정당한 사유가 있는 경우'에 대한 판단기준 예시와 같이 복잡·다양한 기술적 검사가 필요하여 불가피하게 장기간의 검사가 불가피하게 요구된다고 보기 어려우므로 피심인의 주장은 이유 없다.

다. 하도급대금 미지급 행위

1) 인정사실 및 근거

21 피심인은 ○○○○○○○에게 목적물을 제조위탁 한 후 목적물을 모두 수령하였으나, 전체 하도급대금 710,723,499원 중 603,968,499원을 지급하지 아니하였다.[11)]

<표 7> 하도급대금 지급 내역

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

세금계산서 발행일		하도급대금 지급내역		비고
일자	금액	지급일	금액	
2022. 3. 31.	351,750,480	2022. 2. 17.	40,430,500	선금
2022. 4. 30.	188,860,125	2022. 5. 30.	70,000,000	
2022. 6. 17.	170,112,894	지급총액	106,755,000	
발행총액	710,723,499	미지급총액	603,968,499	

* 소갑 제9호증

22 이와 같은 사실은 계약서 및 작업지시서(소갑 제3호증), 입고 마감 명세서(소갑 제4호증), 세금계산서(소갑 제9호증)를 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 관련 법규정

23 <별지> 기재와 같다.

11) ○○○○○○○는 2022. 7. 11. 피심인을 상대로 수원지방법원에 물품대금 청구의 소(사건번호: ○○○○○)를 제기하였다.

나) 법리

24 법 제13조 제1항은 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우 목적물 등의 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다고 규정하고 있다.

25 대법원은 원사업자가 수급사업자에게 하도급대금을 지급하지 아니하는 경우 그 자체가 하도급법 위반행위가 되어 시정조치의 대상이 되는 것이므로, 시정명령을 내리는 피고로서는 특별한 사정이 없는 한 원사업자가 하도급대금의 지급을 거절하거나 그 지급을 미루고 있는 사실 자체로써 위반행위가 되는지 여부를 판단하면 되고, 원사업자가 그 지급을 거절하거나 그 지급을 미룰 만한 상당한 이유가 있는지 여부에까지 나아가 판단할 필요는 없다고 판시하였다.[12)]

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법 여부

가) 위법성 판단

26 피심인은 수급사업자인 ○○○○○○로부터 목적물을 수령하였음에도 하도급대금의 지급기일을 초과한 현재까지 하도급대금을 지급하지 아니하고 있으므로, 이와 같은 피심인의 행위는 법 제13조 제1항에 위반된다.

나) 피심인 주장에 대한 판단

27 피심인은 ○○○○○○가 사전에 협의된 작업지시서대로 위탁목적물을 생산하지 않아 목적물의 품질·성능에 중대한 하자가 발생하였으며, 목적물의 하자로 발행한 손해액 712,666,000원이 미지급 하도급대금을 상회하고 해당 하자와 관련하여 민사소송을 통해 다투고 있으므로 판결 시까지 하도급대금 지급을 거절할 정당한 사유

12) 대법원 1999. 3. 26. 선고 98두19773, 서울고법 2017. 2. 1. 선고 2015누48770 판결 참조

가 발생할 수 있다고 주장한다.[13]

<표 8> 피심인의 제출자료(2023. 10. 17.)

4) 결과적으로 피고는 원고로부터 상품을 공급받아 상품의 88%를 판매하고 이를 통한 매출이익을 1,069,478,000원 얻을 것으로 예상하였습니다.

5) 그러나 실제로는 각 상품의 하자로 인하여 356,813,000원의 실적만이 발생하였습니다.

6) 따라서 피고는 원고가 하자가 있는 상품을 공급하여 채무를 불완전하게 이행함으로써 예정대로 상품이 하자 없이 공급되어 88%가 판매되었더라면 얻었을 매출이익 1,069,478,000원을 얻지 못 하였으므로, 원고의 채무불이행으로 인한 손해액은 실제 매출액인 356,813,000원을 감액한 712,666,000원이라고 할 것입니다.

* 소갑 제6호증

28 살피건대 현재 하자와 관련하여 손해배상의 범위를 다투는 소송이 진행 중으로 손해배상채권의 존부와 그 금액이 확정되지 아니하였는 바, 손해배상채권의 존재를 전제로 한 피심인의 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

29 피심인의 위 2. 가. 나. 및 다.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항의 규정에 따라 향후 금지명령을 부과한다.[14]

30 한편, 피심인의 위 2. 다. 행위의 경우 법 위반금액과 법 위반금액의 비율이

13) 피심인은 예상 매출이익 1,069,478,000원에서 실제 매출이익 356,813,000원을 감액한 712,666,000원이 목적물의 하자로 인한 손해액이라고 주장한다.
14) 피심인과 ○○○○○○○가 민사소송에서 물품대금 및 목적물의 하자에 대한 손해배상을 다투고 있는 사실을 고려하여 대금지급명령을 부과하지 않기로 하였다.

각각 603,968,499원과 85.0%로서 법 위반행위로 인한 수급사업자의 피해가 상당하고, 현재까지 하도급대금이 미지급되어 법 위반행위가 지속되고 있는 점 등을 고려할 때 법 제25조의3 제1항, 법 시행령 제13조 [별표 2] 및 '하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시'[15]의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기본산정기준

가) 산정방법

31 기본 산정기준은 법 제25조의3 제1항 및 법 시행령 제13조 제1항 관련 [별표 2] 제2호 과징금의 부과기준에 따라 하도급대금의 2배에 위반 사업자의 위반금액의 비율을 곱한 후, 위반행위의 중대성 정도별로 정하는 부과기준율을 곱하여 산정한다.

나) 하도급대금 및 위반금액의 비율 산정

32 과징금 고시 Ⅱ. 5.에서 하도급대금은 법 위반과 관련된 해당 하도급거래의 계약금액으로 규정하고 있으며, 법 시행령 제13조 제1항 관련 [별표 2] 제2호 과징금의 부과기준에서 위반금액의 비율은 해당 법 위반사건의 하도급대금 대비 미지급금의 비율로 규정하고 있다.

33 이에 따른 피심인의 위반행위와 관련된 하도급대금 및 위반금액 비율은 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 법 위반 관련 하도급대금 및 위반금액 비율

(단위: 원, 부가가치세 제외)

적용고시	하도급대금(A)	위반금액(B)	위반비율(B/A)
제2022-2호	710,723,499	603,968,499	85.0%

15) 위반행위 당시의 공정거래위원회 고시 제2022-2호를 적용한다. 이하 '과징금 고시'라 한다.

다) 기본산정기준의 산정

34 피심인의 위 2. 다.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나.의 부과기준율의 범위 내에서 30%를 부과기준율로 정하고, <표 10> 기재와 같이 하도급대금의 2배에 위반사업자의 위반금액의 비율을 곱한 금액에 부과기준율 30%를 곱하여 산출한 362,468,984원을 기본산정기준으로 한다.

<표 10> 기본산정기준 산정내역

(단위: 원, 부가가치세 제외)

하도급대금의 2배(A)	위반비율(B)	부과기준율(C)	기본산정기준(A×B×C)
1,421,446,998	85.0%	30%	362,468,984

2) 1·2차 조정산정기준

35 피심인은 조정사유가 없으므로 기본산정기준을 조정산정기준으로 한다.

3) 부과과징금의 결정

36 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 4.에 의한 조정사유가 없으므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 라.에 따라 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 362,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

37 피심인의 위 2. 가. 나. 및 다. 행위는 각각 법 제3조 제1항, 법 제9조 제2항, 법 제13조 제1항에 위반되므로 시정조치에 대하여 법 제25조 제1항을 적용하며, 위 2. 다.의 행위에 대한 과징금 부과에 대하여는 법 제25조의3 제1항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 7월 11일

의 장	위 원	김 성 삼
	위 원	고 병 희
	위 원	김 문 성

<별지>

하도급거래 공정화에 관한 법률

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존)

① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2 제1항에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명[「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다] 또는 기명날인하여야 한다.

제9조(검사의 기준·방법 및 시기)

① 수급사업자가 납품등을 한 목적물등에 대한 검사의 기준 및 방법은 원사업자와 수급사업자가 협의하여 객관적이고 공정·타당하게 정하여야 한다.

② 원사업자는 정당한 사유가 있는 경우 외에는 수급사업자로부터 목적물등을 수령한 날[제조위탁의 경우에는 기성부분(旣成部分)을 통지받은 날을 포함하고, 건설위탁의 경우에는 수급사업자로부터 공사의 준공 또는 기성부분을 통지받은 날을 말한다]부터 10일 이내에 검사 결과를 수급사업자에게 서면으로 통지하여야 하며, 이 기간 내에 통지하지 아니한 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, 용역위탁 가운데 역무의 공급을 위탁하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

제13조(하도급대금의 지급 등)

① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우에는 목적물등의 수령일

(건설위탁의 경우에는 인수일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

② ~ ⑪ (생략)

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령 제3조(서면 기재사항)

① 법 제3조제2항제1호에 따른 하도급계약의 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. ~ 2. (생략)
3. 목적물등의 검사의 방법 및 시기
4. ~ 5. (생략)